

# Legitimate Interest Assessment — Prospection B2B Port Flow

**Responsable de traitement** : Laurent Guglielmetti — entrepreneur individuel (nom commercial : octopodus, marque : Port Flow) · SIREN 491 489 654 · 21 rue Hippolyte Noiret, 08300 Rethel · contact : [privacy@portflow.uk](mailto:privacy@portflow.uk)

**Date d'évaluation** : 2026-05-20 (à revoir tous les 12 mois ou à chaque modification substantielle du périmètre)

**Activité évaluée** : Prospection commerciale B2B par e-mail à destination de décideurs (traders matières premières, freight forwarders, correspondants P&I, souscripteurs assureurs maritimes, agents portuaires) dans l'Union européenne, le Royaume-Uni, Singapour, les Émirats arabes unis.

**Base légale invoquée** : RGPD Article 6.1.f — intérêt légitime du responsable de traitement.

---

## 1. Finalité du traitement

Présentation de la plateforme SaaS Port Flow (analyse de trafic maritime, prédiction d'ETA, screening de sanctions multi-régimes) à des professionnels susceptibles, dans le cadre exclusif de leur activité professionnelle, d'en évaluer la pertinence pour leur organisation.

Aucun usage à destination de particuliers. Aucun ciblage publicitaire automatisé.

## 2. Catégories de données traitées

Strictement limitées au strict nécessaire pour permettre une prise de contact pertinente :

- Nom, prénom — identification du destinataire
- Adresse e-mail **professionnelle** uniquement (jamais consommateur)
- Fonction occupée — pour évaluer la pertinence du message
- Employeur — idem
- Profil LinkedIn public — fait public référencé volontairement par l'intéressé
- Éventuellement : une publication, intervention publique, citation presse récente (< 90 jours) — utilisée comme contexte de personnalisation

Aucune donnée sensible (Art. 9), aucune donnée personnelle au-delà de la sphère professionnelle.

## 3. Nécessité

La prospection B2B par e-mail est le canal le moins intrusif pour atteindre des professionnels (alternative au téléphone, plus difficile à filtrer) et le mieux adapté à la nature complexe du produit (un trader évaluera mieux la valeur de Port Flow en lisant calmement un message qu'en répondant à un appel à froid).

Le canal LinkedIn DM seul ne couvre pas suffisamment l'audience (taux de lecture variable selon paramètres individuels). Une combinaison e-mail + LinkedIn reste l'usage industriel standard en B2B.

## 4. Intérêt légitime poursuivi

Développement de la base client d'une entreprise individuelle française récemment immatriculée (RNE 19/05/2026), pré-revenue, dont la viabilité économique dépend de l'acquisition des premiers contrats commerciaux dans une fenêtre soft-launch courte (T1 2026). L'intérêt commercial est direct, identifié, légitime et conforme à l'usage normal des outils de prospection B2B reconnus en droit français.

Pour les destinataires français, la doctrine CNIL (recommandations sur la prospection B2B) admet que l'envoi d'un courriel à une adresse professionnelle au sein d'une organisation ([f.lastname@company.fr](mailto:f.lastname@company.fr)) à des fins

relevant de l'activité professionnelle du destinataire ne nécessite pas de consentement préalable, sous réserve des conditions ci-dessous (information + opt-out).

## 5. Test de mise en balance

| Critère                             | Analyse                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attente raisonnable du destinataire | Élevée — les professionnels publient eux-mêmes leur e-mail / LinkedIn / fonction dans un contexte qui appelle de la sollicitation B2B. |
| Atteinte à la vie privée            | Quasi nulle — communication brève, par voie écrite, sur un canal professionnel, traitant exclusivement de la sphère professionnelle.   |
| Volume / fréquence                  | Limité : un premier message, un seul follow-up à J+3 si pas de réponse, aucune relance ultérieure.                                     |
| Données réutilisées                 | Aucune. Pas de revente, pas de partage avec tiers, pas d'enrichissement croisé inter-clients.                                          |
| Profilage automatisé                | Aucun.                                                                                                                                 |
| Décision automatisée                | Aucune.                                                                                                                                |

**Conclusion :** l'intérêt légitime du responsable de traitement l'emporte sur l'intérêt et les libertés du destinataire, qui conserve par ailleurs la pleine maîtrise de la suite par les mécanismes décrits en §6.

## 6. Mesures techniques et organisationnelles

**Mention d'information (Art. 14 RGPD)** intégrée en pied de chaque message :

*Cet e-mail vous est adressé dans le cadre d'une prospection B2B sur la base de votre activité professionnelle publique. Vos coordonnées sont issues de [LinkedIn / Hunter.io] et conservées maximum 30 jours sans engagement de votre part. Vous pouvez à tout moment demander leur suppression à [privacy@portflow.uk](mailto:privacy@portflow.uk) ou répondre STOP.*

- **Opt-out immédiat** : un seul mot STOP en réponse au message déclenche la suppression du contact dans les 24 h.
- **Durée de conservation** :
  - Si pas de réponse à J+10 : suppression automatique du contact
  - Si conversation engagée : conservation tant que la conversation est active, puis 12 mois après dernier échange
  - Si demande explicite d'effacement : suppression sous 30 jours, accusé de réception envoyé
- **Sécurité** : adresses stockées chiffrées at-rest (clé maître AES-256-GCM, infrastructure DigitalOcean Frankfurt EU). Aucun accès tiers.
- **Tenue d'un registre** : chaque envoi est tracé dans un journal interne (date, destinataire, objet, statut). Disponible sur demande CNIL.
- **Outils utilisés** : Hunter.io (vérification SMTP des adresses, GDPR-aligned), Resend (envoi transactionnel, sous-traitant DPA-signed). Aucun outil de scraping en masse.

## 7. Droits des personnes

Chaque destinataire dispose, à tout moment, des droits suivants exerçables à [privacy@portflow.uk](mailto:privacy@portflow.uk) :

- **Accès** aux données le concernant
- **Rectification** des données erronées
- **Effacement** sans condition ni justification
- **Opposition** au traitement (effet immédiat)
- **Portabilité** des données

Délai de réponse engagé : 30 jours maximum, gratuit, conformément à l'Art. 12 RGPD.

En cas de désaccord persistant, recours possible auprès de la CNIL ([cnil.fr](https://cnil.fr)).

## 8. Conclusion

Le traitement décrit ci-dessus est licite au titre de l'Article 6.1.f du RGPD. Le présent document constitue le test de mise en balance documenté requis par les recommandations CNIL et sera révisé annuellement ou à chaque modification du périmètre.

---

**Document signé électroniquement par** : Laurent Guglielmetti **Date** : 23/05/2026 **Version** : v1.0 — 2026-05-20

*À archiver avec les autres documents conformité RGPD (registre des traitements, sous-traitants, etc.).  
Présentable en cas de contrôle CNIL.*

